

Nr. 161 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 12. Juli 1938

R 3001/24009, Bl. 85 Ausfertigung, Fotokopie¹

*Beginn:
Beginn:*

[Nichtanerkennung konkordatärer Bindungen für Österreich]

An
die Herren Reichsminister.

Geheim

Mit Schreiben vom 5. Mai 1938² – Nr. I 176/38-1014 g –, das allen beteiligten Reichsministern sowie dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsführer SS zugegangen ist, hat der Reichsminister des Innern die Frage der Gültigkeit des Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhle und Österreich aufgeworfen und eingehend behandelt. Der Herr Reichsminister der Justiz³, der Herr Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten⁴ und der Herr Reichsführer SS⁵ haben Veranlassung genommen, sich zu den Darlegungen des Herrn Reichsinnenministers zu äußern. Auch diese Äußerungen sind den beteiligten Reichsministern zur Kenntnis gebracht.

Auf Grund dieses Materials hat der Führer sich wie folgt schlüssig gemacht:

1. Das österreichische Konkordat ist durch und mit der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich von selbst erloschen, da Österreich durch diese Wiedervereinigung als selbständiger Staat untergegangen ist und seine Stellung als Völkerrechtssubjekt verloren hat.
2. Die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich hat nicht zur Folge, daß sich das Reichskonkordat automatisch auf das Land Österreich erstreckt, da dieses Konkordat auf die Verhältnisse des Altreiches zugeschnitten ist und infolge dieser Eigenart auf die Verhältnisse in Österreich keine sinngemäße Anwendung finden kann.
3. Daraus ergibt sich, daß in Österreich zur Zeit ein konkordatsloser Zustand herrscht⁶.

Dr. Lammers

¹ Abschrift: R 4901/12909, Bl. 30. Entwurf in den Akten der Rkei nicht überliefert, da wohl mit den Geheimsachen vernichtet. Demgemäß ist auch ein Vortrag des RdErl.-Entw. bei Hitler, der für den 6. 7. 1938 unterstellt werden darf, nicht nachgewiesen. Hinweise zur unmittelbaren Vorgeschichte s. Dok. Nr. 104 Anm. 22. Die Argumentation orientierte sich unverkennbar an der überzeugend begründeten Stellungnahme des RJuM (u. Anm. 3), von der MD Kritzingen dort am 22. 6. eine Abschrift angefordert hatte; s. R 3001/24009, Bl. 84. Vgl. KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 240 f.

² Dok. Nr. 104a.

³ Stellungnahme vom 23. 5. 1938; ebd. e.

⁴ Stellungnahme vom 11. 5. 1938; ebd. b.

⁵ Stellungnahme vom 18. 5. 1938; ebd. d.

⁶ Ziff. 1–3 des RdErl. wurde durch Schreiben des RMRk vom 24. 7. 1938 auch an RKom. Bürckel mitgeteilt; Druck: ALBRECHT, Notenwechsel II, S. 81 Anm. 1. Vgl. die einschlägigen Mitteilungen durch Prof. Barion und MR Roth in der 2. Sitzung des ADR-Ausschusses für Religionsrecht am 2. 12. 1938: AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle XV, S. 42 f. – Zur Reaktion des Hl. Stuhls, dem diese Entscheidung nicht förmlich notifiziert wurde und dessen präsumtives Angebot einer „Abänderung des bisherigen Rechtszustandes nur auf dem Wege vereinbarlicher Regelung“ (Note Pacellis an Botschafter v. Bergen, 14. 6. 1938) unbeantwortet blieb, s. ebd. Nr. 25; ADAP D I, Nrr. 718, 727. Zur Sondierung eines neuen Modus vivendi weiter Dok. Nrr. 184, 234 Anm. 6.

Zitierhinweis

Nr. 161 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 12. Juli 1938
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d161>